Acuerdo de intermediación y comercialización turística

BORRADOR para revisión de abogado. No vale como contrato hasta que lo revise un abogado y lo firmen ambas partes con sus datos legales completos.

Documento vinculado a REQ-1363 (`docs/requisitos.md`).

Partes

PARTE A — Travel Puzzle (intermediario comercial) - Titular (persona física): CLAUDIA LETICIA RODRÍGUEZ LAVEAGA - Nombre comercial: TRAVEL PUZZLE - RFC: ROLC6211204M2 (Constancia de Situación Fiscal emitida el 27 de octubre de 2026, estatus ACTIVO) - Actividad económica registrada en el SAT: agencias de viajes (fecha de inicio 31 de mayo de 2023) - Domicilio fiscal: Avenida Lázaro Cárdenas 300 Norte, Col. Esperanza, C.P. 34080, Victoria de Durango, Durango (entre Paseo de los Pinos y Valle del Guadiana) - Representante legal: CLAUDIA LETICIA RODRÍGUEZ LAVEAGA, titular de la persona física (confirmado por el PO, 11 nov 2026). No requiere poder notarial. - Registro Nacional de Turismo (RNT): 04100050179 - Contrato de adhesión registrado ante PROFECO: 6635-2023 - Contacto: info@travelpuzzle.com.mx · claulet@travelpuzzle.com.mx · +52 55 3649 0320

PARTE B — Exotic Escapes (operador receptivo) - Razón social: [EXOTIC: razón social exacta en India] - Número de registro o licencia de operador turístico: [EXOTIC: número] - Domicilio: [EXOTIC: domicilio] - Representante legal: [EXOTIC: nombre, cargo y documento que lo acredita] - Contacto de reservas y reclamaciones: spain@exoticescapes.co.in · WhatsApp +91 99993 97708 - Contacto comercial: Angela Ballén

---

Cláusula 1. Objeto

La Parte B autoriza a la Parte A a comercializar, en México y en su sitio, los programas de India y del destino que la Parte B opera, detallados en el Anexo 1 (lista de programas y tarifas netas por temporada). 1.2. Portafolio ampliable: la Parte A puede incorporar programas nuevos de la Parte B mediante un addendum firmado por ambas partes, que actualiza el Anexo 1. Mientras no se firme, el programa nuevo no se publica. 1.3. Suplementos y servicios complementarios: vuelos internos, habitación individual, media pensión y pensión completa, traslados adicionales y hospedaje extra se venden como complementos del programa. Su precio es el que indica el tarifario vigente de la Parte B, y se ofrecen como opciones adicionales del mismo viaje. Los vuelos internos son emitidos por la aerolínea y sujetos a sus tarifas. Travel Puzzle y Exotic Escapes no son responsables por cambios de horario, cancelaciones, overbooking o retrasos imputables a la aerolínea. El cliente debe reportar cualquier incidencia a la aerolínea; Travel Puzzle brindará asistencia razonable para gestionarla, sin garantizar resultados. Esta cláusula se revisará con asesoría legal antes de firma, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 1.4. Experiencias sueltas: traslados, tours de un día, actividades y servicios

adicionales de la Parte B se incorporan con el mismo procedimiento del punto 1.2, bajo las mismas condiciones de tarifa neta, cancelación y responsabilidad de este acuerdo.

Cláusula 2. Rol de cada parte

2.1. La Parte A actúa como **intermediario comercial**: promueve, recibe solicitudes y cobra al cliente final el precio de venta. 2.2. La Parte B es el **operador** de los servicios en destino y responde por la ejecución de los servicios que contrata la Parte A. 2.3. La Parte A no opera ni garantiza los servicios terrestres o aéreos de la Parte B. Si la falla es de la Parte B, la reclamación se presenta a la Parte B, con copia a la Parte A.

Cláusula 3. Precios y pagos

3.1. La Parte B entrega tarifas netas en USD por persona, en habitación doble, con mínimo de dos pasajeros. Las tarifas netas no se publican ni se comparten con clientes. 3.2. La Parte B fija el precio base (tarifa neta en USD por persona) que la Parte A paga por cada servicio. Ese precio base es el costo que Travel Puzzle paga a Exotic Escapes; sobre él, Travel Puzzle aplica su propio margen. 3.3. La Parte A fija libremente su precio de venta al cliente final. Su margen es decisión de la Parte A. 3.4. La Parte A confirma la reserva con la Parte B antes de cobrar al cliente. 3.5. Forma y plazos de pago de la Parte A a la Parte B: los define la Parte A en cada confirmación de reserva.

Cláusula 4. Cancelaciones y reembolsos

4.1. La política de cancelación es la de cada producto, según la tabla registrada para él en el Anexo 1: - Programas de India (Condiciones Generales 2027): cargo de 25% entre 21 y 28 días antes de la llegada; 50% entre 14 y 20 días; 75% entre 7 y 13 días; 100% con menos de 7 días. Sin cargo con 29 días o más. - Sri Lanka: cargo de 50% entre 14 y 21 días antes de la llegada; 100% con menos de 14 días. Sin cargo con 22 días o más. 4.2. Los paquetes se venden como paquete: no hay reembolso por servicios no utilizados por decisión del cliente. 4.3. Los cargos de cancelación que cobre la Parte B a la Parte A se trasladan al cliente final según la política publicada por la Parte A al momento de la reserva. 4.4. Los reembolsos se devuelven por la misma vía de la venta. 4.5. [EXOTIC: confirmar si aplica la misma política a agencias. Ver pendiente 1 en el anexo.]

Cláusula 5. Responsabilidad

5.1. La Parte B responde por los servicios que presta en destino (traslados, hoteles, actividades, guías). 5.2. Cambios por clima, fuerza mayor o temporadas (por ejemplo, el régimen de Varanasi en monzón) se informan al cliente y no generan reembolso, salvo acuerdo escrito entre las partes. 5.3. Las reclamaciones se presentan por escrito dentro de los 14 días posteriores al regreso al correo de la Parte B (spain@exoticescapes.co.in), con copia a la Parte A.

Cláusula 6. Contenido, fotos y marca

6.1. La Parte B autoriza a la Parte A a usar el contenido de su catálogo, sus fotografías y su nombre en el sitio de la Parte A, con crédito a Exotic Escapes. [EXOTIC: confirmar permiso por escrito para fotos.] 6.2. La Parte A redacta sus propios textos a partir del catálogo. 6.3. Ninguna parte usa la marca de la otra sin autorización escrita.

Cláusula 7. Datos personales

7.1. Cada parte trata los datos del cliente conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y a sus avisos de privacidad. 7.2. La Parte A transmite a la Parte B solo los datos necesarios para la reserva (nombre, pasaporte, vuelos, régimen alimenticio y necesidades especiales). 7.3. Esos datos se transfieren a la India. La Parte A lo informa en su aviso de privacidad y el cliente lo acepta al reservar, conforme a los artículos 36 y 37 de la LFPDPPP. 7.4. La Parte B protege los datos con medidas de seguridad iguales o mayores a las que exige la LFPDPPP, y los usa solo para prestar el servicio contratado.

Cláusula 8. Vigencia y terminación

8.1. Vigencia indefinida. Cada temporada de tarifas (2026/27, 2027/28, 2028 y las siguientes) se incorpora al Anexo 1 por addendum firmado por ambas partes. Las tarifas de una temporada rigen los viajes confirmados dentro de su vigencia. El vencimiento de un tarifario no termina el acuerdo. 8.1.1. Mientras no se firme un tarifario nuevo, las tarifas vigentes siguen aplicando a los viajes ya confirmados. 8.2. Actualización de tarifas por correo. Cuando la Parte B cambie tarifas, salidas, suplementos o políticas de cancelación de un programa del Anexo 1, lo notificará por correo electrónico a la Parte A. La Parte A confirmará por correo electrónico que quedó enterada de la actualización. Solo con esa confirmación, la Parte A actualiza el Anexo 1 y la tarifa aplica a partir de la fecha indicada por la Parte B. Esta actualización no requiere nueva firma del acuerdo. Las confirmaciones por correo forman parte del expediente del acuerdo y se conservan. 8.2. Cualquiera de las partes puede terminar el acuerdo por escrito, con el aviso que defina la Parte A. Los viajes confirmados antes de la terminación se respetan hasta su salida.

Cláusula 9. Ley aplicable, controversias e idioma

9.1. Ley aplicable: las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, incluido el Código de Comercio. 9.2. Controversias: cualquier diferencia se resuelve por arbitraje institucional conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Sede: Ciudad de México. Idioma del arbitraje: español. Número de árbitros: uno, salvo que el monto exceda lo que fije el reglamento, en cuyo caso serán tres. La decisión es definitiva y obligatoria para las partes. 9.3. Antes de iniciar el arbitraje, las partes intentan resolver la diferencia por negociación directa durante 30 días naturales desde la notificación escrita. 9.4. Idioma del acuerdo: se firma en español e inglés. Para efectos de interpretación y ejecución prevalece la versión en español, por ser la que se registra y se ejecuta en México. Si una cláusula no se entiende de la misma forma en ambos idiomas, las partes la aclaran por escrito. 9.5. Ejecución: las partes reconocen que la decisión arbitral podrá ejecutarse en México y en la India conforme a la Convención de Nueva York de 1958. México es parte desde el 14 de abril de 1971, sin reservas. La India es parte desde el 13 de julio de 1960, con reserva de reciprocidad y de comercialidad: el acuerdo es mercantil, así que la reserva de comercialidad no aplica.

Cláusula 10. Fuerza mayor

10.1. Ninguna parte responde por el incumplimiento causado por fuerza mayor o caso fortuito, como desastres naturales, pandemias, cierres de aeropuertos, guerras o decisiones de autoridades. La parte afectada avisa por escrito a la otra en un plazo razonable. 10.2. Los

servicios no prestados por fuerza mayor se reembolsan a la Parte A solo si la Parte B los cobró y no los prestó; el reembolso al cliente sigue la Cláusula 4.

Cláusula 11. Confidencialidad

11.1. Las tarifas netas, condiciones comerciales y tarifarios de la Parte B son confidenciales. La Parte A no los publica ni los comparte con terceros, salvo con sus asesores y con la autoridad que lo exija. 11.2. La obligación subsiste durante la vigencia del acuerdo y dos años después de su terminación.

Cláusula 12. Cumplimiento, impuestos y prevención de ilícitos

12.1. Cada parte cumple las leyes aplicables en su país, incluidas las de prevención de lavado de dinero, corrupción y sanciones internacionales. 12.2. Cada parte paga sus propios impuestos. Las retenciones y los impuestos de los servicios (IVA en México, GST en la India) se aplican según la ley de cada país. [CLIENTE/CONTADOR: definir quién retiene y cómo se factura entre ambas partes.] 12.3. La Parte B entrega su número de identificación fiscal de la India (GSTIN o PAN) y la Parte A entrega su RFC para facturar.

Cláusula 13. Disposiciones generales

13.1. Notificaciones: se hacen por escrito a los correos de la sección de Partes o a los domicilios indicados. Un cambio de domicilio o correo se avisa por escrito. 13.2. Cesión: ninguna parte cede este acuerdo sin autorización escrita de la otra. 13.3. Subcontratación: la Parte B responde por los subcontratistas que use en destino. 13.4. Totalidad: este acuerdo y sus anexos son el acuerdo completo entre las partes sobre su objeto y reemplazan cualquier acuerdo previo. 13.5. Modificaciones: solo son válidas si constan por escrito y firmadas por ambas partes. 13.6. Separabilidad: si una cláusula es inválida, el resto sigue vigente. 13.7. Ejemplares: el acuerdo se firma en dos originales, uno por parte, o en copias con firma electrónica válida.

Cláusula 14. Firma

Leído y aceptado por las partes, en [CLIENTE: ciudad], a [fecha].

Por la Parte A: _____ Nombre y cargo: [CLIENTE]

Por la Parte B: _____ Nombre y cargo: [EXOTIC]

Anexo 1. Programas incluidos

Tarifa neta: precio por persona en habitación doble, categoría A, salida regular más barata, sin vuelos internos, sin suplemento individual y sin propinas. Cada programa tiene más salidas y categorías en su tarifario de Exotic. El acuerdo no vence; cada temporada se agrega como addendum (cláusula 8.1).

#	Código	Programa	Destinos	País	Tarifa neta desde	Vigencia tarifario
1	EXE-ASI-C10-003	Triángulo de Oro y Kathmandú	Delhi, Jaipur, Agra, Katmandú	India y Nepal	USD 775	2027/28
2	EXE-IN-C03-014	Extensión Amritsar: Templo Dorado y Wagah	Amritsar	India	USD 240	2027/28
3	EXE-IN-C03-015	Extensión Mumbai: Puerta de la India y Elefanta	Mumbai	India	USD 225	2027/28
4	EXE-IN-C07-001	Triángulo de Oro: Delhi, Jaipur y Agra	Delhi, Jaipur, Agra	India	USD 495	2027/28
5	EXE-IN-C08-010	La India entre mujeres	Delhi, Jaipur, Suroth, Agra	India	USD 645	2027/28
6	EXE-IN-C08-011	La India más instagrameable	Delhi, Sariska, Jaipur, Agra	India	USD 620	2027/28
7	EXE-IN-C08-012	Happy Holi 2027: festival de los colores en Jaipur	Delhi, Agra, Suroth, Jaipur	India	USD 680	2027/28
8	EXE-IN-C09-002	Triángulo de Oro y Benarés	Delhi, Jaipur, Agra, Benarés	India	USD 580	2027/28
9	EXE-IN-C09-004	Norte de la India: Triángulo de Oro, Khajuraho y Benarés	Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Benarés	India	USD 670	2027/28

#	Código	Programa	Destinos	País	Tarifa neta desde	Vigencia tarifario
10	EXE-IN-C10-005	Rajasthan: Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur y Agra	Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Agra	India	USD 740	2027/28
11	EXE-IN-C12-006	Rajasthan y Benarés	Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Agra, Benarés	India	USD 880	2027/28
12	EXE-IN-C12-007	Rajasthan, Khajuraho y Benarés	Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Agra, Khajuraho, Benarés	India	USD 825	2027/28
13	EXE-IN-C12-008	Rajasthan con encanto: palacios, desierto y lagos	Delhi, Mandawa, Bikaner, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra	India	USD 890	2027/28
14	EXE-LK-C08-009	Sri Lanka: Sigiriya, Kandy, té de Ceilán y Galle	Colombo, Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya, Yala, Galle	Sri Lanka	USD 865 (media pensión)	2027/28

Notas: - **Triángulo de Oro y Benarés (#8)** y **Sri Lanka (#14)**: tarifarios 2027/28 recibidos de Exotic (correo del 24 ago 2026, adjuntos PDF, temporada abril 2027 a marzo 2028). Quedan incorporados a la tabla. - **Temporadas:** la 2027/28 cubre hasta marzo de 2028. La siguiente temporada se incorpora por addendum cuando Exotic la envíe (cláusula 8.1). - **Sri Lanka (#14), cancelación:** el tarifario 2027/28 dice sin cargo con más de 21 días y 50% entre 21 y 14 días. La base de datos dice 22 y 14 días. Pregunta abierta a Exotic: confirmar si el límite es 21 o 22 días (el tarifario indica 21). - No incluido: EXE-IN-C07-013, Diwali 2026 (en borrador, no publicado). - Portafolio futuro: los programas nuevos entran por addendum (cláusula 1.2).

Anexo 2. Documentos de la Parte B (requeridos antes de firmar)

1. Certificado de constitución o incorporación de la empresa en la India.
2. Número de registro fiscal GST (GSTIN) y PAN.
3. Licencia o registro de operador turístico vigente.
4. Resolución del consejo o poder que autoriza a la persona que firma.
5. Documento de identidad del firmante.
6. Póliza de responsabilidad civil o seguro de viajeros, si lo tiene.

Para validez en México, los documentos corporativos de la India deben legalizarse con apostilla de La Haya (o consularización si no aplica) y traducirse al español por perito traductor.

Anexo 3. Pendientes para firmar

0. Precio de venta, forma de pago y aviso de terminación: decisión de Travel Puzzle; quedan redactados así.
1. Confirmar si la política de cancelación para agencias es la de la tabla (Cláusula 4.1) o una distinta. Confirmar si Sri Lanka cancela desde 21 o 22 días.

- Tarifarios 2027/28 de #8 y #14: recibidos. Pendiente: nueva temporada cuando Exotic la envíe.

2. Confirmar que la Parte B opera en tierra y que la Parte A no asume responsabilidad aérea.
3. Datos legales completos de ambas partes (razón social, RFC o registro de India, domicilio, representante legal).
4. Permiso por escrito para usar fotos y contenido del catálogo.
5. Revisión de abogado de Travel Puzzle antes de firmar, incluida la cláusula 9 (propuesta de arbitraje CCI con sede en Ciudad de México; el abogado la confirma).
6. Documentos de la Parte B del Anexo 2, con apostilla y traducción.
7. Firma: autógrafa de ambas partes, o electrónica con certificado válido. En México, la firma electrónica tiene validez con NOM-151 o firma electrónica avanzada; la Parte B debe confirmar qué método acepta en la India.